

摘要：

若马斯克胜诉，OpenAI或被迫撤销营利架构并重组领导层，导致其8520亿美元的IPO计划化为泡影，甚至波及全球AI产业供应链；若OpenAI获胜，将扫清上市最大法律障碍，与SpaceX角逐史上最大规模IPO桂冠。此案裁决将直接决定未来AI治理模式及万亿级资本市场的走向。

硅谷十年恩怨走上法庭，一场官司牵动全球AI行业格局与两大史诗级上市计划的命运。

北京时间4月27日，马斯克诉OpenAI一案在加利福尼亚州北区联邦地区法院正式进入陪审员遴选程序，开庭陈述预计于周二展开。主审法官为Yvonne Gonzalez Rogers，案件预计审理至5月中旬。

原告马斯克指控OpenAI首席执行官Sam Altman、总裁Greg Brockman以及微软，称三方在OpenAI由非营利机构向营利性实体转型过程中存在欺诈行为；被告方则反称马斯克系自愿离开，且本人亦曾谋求对OpenAI的商业掌控权。

此案结果将直接影响两大备受关注的IPO计划。若马斯克胜诉，法院可能裁定撤销OpenAI营利性架构转变，OpenAI估值已达8520亿美元、原定于2026年第四季度的IPO进程将遭受重大冲击；若OpenAI胜诉，该公司将扫清上市最大法律障碍，届时或将与马斯克旗下SpaceX角逐史上最大规模IPO的桂冠。预测市场目前显示胜负难料——在Polymarket平台上，马斯克胜诉的概率最近为49%，而在Kalshi平台上则约为45%。

案件起源：从联合创始人到法庭原告

这场诉讼的根源可追溯至2015年。马斯克彼时出于对谷歌主导AI领域的担忧，与Sam Altman、Greg Brockman、Ilya Sutskever等人共同创立OpenAI，定性为非营利研究机构，使命为推动通用人工智能造福全人类。据起诉状，**马斯克向该机构注入约3800万至4400万美元种子资金，明确前提是OpenAI不得追求商业利润。**

2018年，马斯克因战略分歧退出董事会。2019年，OpenAI设立有限营利子公司，随后获得微软数十亿美元注资。2022年底ChatGPT横空出世，OpenAI跃升为全球现象级企业。2025年10月，OpenAI正式完成向公益公司（PBC）的转型，微软持股27%，OpenAI基金会获得约1300亿美元估值的股权。

2024年11月，马斯克正式提起诉讼，核心指控为：Altman与Brockman蓄意隐瞒真实意图，骗取其支持，并在向营利模式转型过程中将其排除在外。

庭审范围大幅收窄，两项核心指控存焦

相较于起诉之初的26项指控，本次实际进入陪审团审理的仅剩两项：违反慈善信托（breach of charitable trust）与不当得利（unjust enrichment）。违约、RICO敲诈勒索、虚假广告及反垄断等指控均已被Gonzalez Rogers法官驳回，惩罚性赔偿也于3月底被排除。

值得关注的是，开庭前三天——4月24日——马斯克主动撤回了欺诈指控。此举被外界解读为一项策略调整：**将陪审团注意力集中于核心问题——慈善财产是否被非法转化为营利机器？**

马斯克同时调整了诉求定位：他要求将任何赔偿金直接拨付至OpenAI基金会而非本人，并要求撤销Altman与Brockman的领导职务、解除OpenAI与微软的关联，并将公司恢复为纯慈善基金会架构。此举在陪审团面前将马斯克塑造为原始使命的守护者，而非寻求个人利益的诉讼方。

关键证据：Brockman日记与内部通讯记录

原告方最具杀伤力的证据是Greg Brockman的私人日记。这位OpenAI总裁长期以自认为不会被外人所见的前提记录内部战略思考，相关内容已被法院解封并将在庭审中呈堂。

其中一条引用的段落写道：“我们的计划：如果能赚到那些钱就好了。我们一直在想，也许应该直接转为营利。”另一条较早的日记则写道：“在没有马斯克参与的情况下，将非营利机构转变为公益公司，那会是相当不道德的行为。”

而这一步，最终还是在没有马斯克的情况下完成了。**马斯克律师团队认为，这证明当事人明知存在道德问题却仍执意为之。**此外，Altman与微软首席执行官Satya Nadella之间的解封短信，以及与其他科技界人士的邮件往来，据称共同勾勒出一幅蓄谋已久商业化转型的图景。

被告三重反驳：马斯克的掌控欲、零概率论与竞争动机

OpenAI方面提出三项核心反驳论点。

其一，马斯克本人也谋求商业化，只是要求独揽控制权。 OpenAI方面称，2017年9月马斯克曾要求对潜在营利性OpenAI拥有绝对控制权，理由是需要资金支持其约800亿美元的火星移民计划。当其他联合创始人拒绝将OpenAI并入其火星项目后，马斯克便拂袖而去。据称，一项将OpenAI并入特斯拉、以AI驱动Autopilot与Optimus机器人的方案也遭到拒绝。

其二，马斯克曾在2018年的邮件中写道，OpenAI的成功概率为零，甚至不到百分之一，并表示自己虽祝项目顺利，但并不相信其能成功。 OpenAI据此主张，马斯克系主动离开，直至ChatGPT爆火后才追溯性地提出权益主张。

其三，被告方指出本次诉讼是马斯克为其自身AI创业公司xAI施压的战略组成部分。与此同时，OpenAI还援引诉讼时效抗辩——若陪审团认定马斯克错过两至四年的申诉期限，Gonzalez Rogers法官可能直接作出有利于OpenAI的裁决。马斯克一方则以“持续违约”理论反驳，主张每一次偏离非营利架构的行为均重新计算时效。

IPO命运悬于一线

根据现有信息，本案存在三种较为可能的走向。

情景一：庭前和解。分析人士认为庭外和解存在现实可能性。马斯克可将部分象征性让步——如向基金会捐款、推动治理改革——包装为胜利，OpenAI则可规避上市前的声誉损失与法律不确定性。

情景二：马斯克部分胜诉。陪审团认定不当得利成立，Gonzalez Rogers法官下令调整架构——例如提升非营利方持股比例、强化基金会使命约束力。OpenAI的IPO将被推迟，但不至于终止。

情景三：OpenAI完胜。陪审团采信马斯克自愿离场、追溯主张权益且已超出诉讼时效的论点，万亿美元IPO障碍全部扫清。

最戏剧性但概率最低的结局，是马斯克全面胜诉——营利架构被彻底撤销、Altman遭免职、微软关系断绝。这一情景将对整个AI行业形成地震级冲击：仅API服务的连续性风险，便足以波及数以千计依托OpenAI基础设施构建产品的企业。

证人阵容：AI界名人录齐聚奥克兰

本案证人名单堪称科技业顶级峰会。原被告双方各有约20小时陈述时间，微软另有5小时。陪审团由9名陪审员组成，无候补。预计出庭作证的证人包括：**马斯克本人**（最早可能于周二出庭）、**Altman、Brockman、Nadella**，以及**OpenAI联合创始人、前首席科学家Ilya Sutskever**。

需要指出的是，陪审团裁决在本案中仅具咨询性质，最终裁定——包括任何结构性救济命令——将由Gonzalez Rogers法官作出。这位法官此前曾主持审理Epic Games诉苹果反垄断案。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

限免

38 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论